PROMUEVE DEMANDA POR COBRO DE SUMAS DE DINERO. ACREDITA AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. ACOMPAÑA DOCUMENTAL. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dr. FEDERICO JAVIER ARRIETA, abogado inscripto al T° 71 F° 55 (C.U.I.T. N° 20-24880137-1, I.V.A. responsable inscripto), en el carácter de apoderado de REPUESTOS FERROVIARIOS ANDINOS S.A., constituyendo domicilio legal en Sarmiento 930, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en 20248801371, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Tal como lo acredito con la copia del poder general judicial que acompaño, REPUESTOS FERROVIARIOS ANDINOS S.A. (C.U.I.T. 30-71318604-9), con domicilio real en Ruta Nacional 8 KM 60,5, Pilar, Provincia de Buenos Aires, me ha otorgado mandato suficiente para promover y llevar adelante la presente acción.

II.- OBJETO

Que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda contra SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. N° 30-71540982-4), en adelante «SOTR S.E.», con domicilio en Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el cobro de la suma de $ 92.744.180,00 (PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100), que la demandada adeuda a mi mandante por el suministro de los repuestos que se individualizan más adelante, con más sus intereses y las costas del proceso.

III.- COMPETENCIA

V.S. es competente para entender en estas actuaciones conforme lo establecen las Cláusulas Generales de la orden de compra que se acompaña, que fijan la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en atención a que la demandada es una sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital pertenece íntegramente al Estado Nacional.

IV.- HECHOS

Los hechos que fundan la pretensión de mi mandante son los que a continuación se exponen, y que se acreditan con la prueba documental que se acompaña en este mismo acto.

a) La relación contractual

1. **Existencia de la orden de compra.** En fecha 18 de julio de 2025 la demandada emitió la orden de compra N° 430014908, tramitada bajo el expediente EX-2025-00611240-APN-GMR#SOTR, para el suministro de repuestos destinados a su material rodante.

2. **Objeto de la orden de compra.** La orden de compra comprendió cinco renglones: zapatas de freno compuestas, amortiguadores verticales de suspensión secundaria, bujes elásticos de brazo de arrastre, placas de desgaste de patín de tercer riel y juntas de estanqueidad para puertas de acceso.

3. **Plazo de pago pactado.** El pago de cada entrega se convino a los **noventa (90) días** corridos de la presentación de la factura respectiva.

4. **Documentación exigida al proveedor.** La orden de compra no exigió a mi mandante la presentación de certificados de origen ni de trazabilidad, extremo que la demandada introdujo con posterioridad y sin sustento contractual.

b) La entrega de los materiales

5. **Entrega de la totalidad de los renglones.** Mi mandante entregó la totalidad de los repuestos comprendidos en los cinco renglones de la orden de compra, en las cantidades allí previstas.

6. **Calidad del material entregado.** El material entregado responde íntegramente a las especificaciones técnicas requeridas y fue aceptado sin observación de calidad alguna.

c) La facturación

7. **Importe de la primera factura.** La factura N° 0007-00000512, de fecha 22 de septiembre de 2025, fue emitida por la suma de $ 31.480.200,00.

8. **Ausencia de observaciones a las facturas.** Ninguna de las facturas emitidas fue observada ni objetada por la demandada dentro de los plazos legales, por lo que constituyen cuenta líquida y exigible.

d) Los reclamos previos

9. **Carta documento.** En fecha 29 de enero de 2026 mi parte remitió a la demandada la carta documento N° CD 245118036, intimándola al pago en el

plazo de cuarenta y ocho (48) horas bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes. La pieza postal fue efectivamente entregada y no mereció respuesta alguna.

10. **Pronto despacho.** En fecha 4 de febrero de 2026 se presentó ante la Mesa de Entradas de la demandada la nota de pronto despacho N° RA-2026-00147, cuya recepción consta con el sello de Mesa General de Entradas, SOTR S.E..

11. **Silencio de la demandada.** Ninguna de las presentaciones referidas fue respondida por la demandada dentro de los plazos que la normativa aplicable le impone, configurándose el silencio que habilita la presente acción.

e) El monto reclamado

12. **Suma total reclamada.** El total reclamado en autos asciende a PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ($ 92.744.180,00), conforme el detalle que antecede y la certificación contable que se acompaña.

13. **Fecha de constitución en mora.** La demandada quedó constituida en mora de pleno derecho el 6 de diciembre de 2025, por haber vencido el plazo pactado sin que mediara pago ni observación alguna.

14. **Intereses pretendidos.** Se reclaman los intereses devengados desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días, con más las costas del proceso.

15. **Inexistencia de pagos parciales.** La demandada no efectuó pago alguno, ni total ni parcial, imputable a la obligación que se reclama en autos.

V.- DETALLE DE LAS FACTURAS ADEUDADAS

A continuación se enumeran una por una las facturas cuyo cobro se persigue, que además se encuentran detalladas en la certificación contable que se acompaña y cuyo total coincide con el objeto de esta demanda.

a) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0007-00000512, de fecha 22/09/25, por la suma de $ 31.480.200,00. Remito N° 0004-00003318, de fecha 19/09/25.

b) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0007-00000538, de fecha 14/10/25, por la suma de $ 24.912.760,00. Remito N° 0004-00003377, de fecha 10/10/25.

c) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0007-00000561, de fecha 07/11/25, por la suma de $ 36.351.220,00. Remito N° 0004-00003422, de fecha 05/11/25.

El total de las facturas adeudadas asciende a $ 92.744.180,00 (PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100).

VI.- LA FACTURA COMO CUENTA LÍQUIDA Y ACEPTADA

La factura fue concebida como un medio simple y ágil de instrumentar el contrato de compraventa comercial, al que el Código Civil y Comercial de la Nación le concede un importante valor probatorio acerca de los términos y condiciones del contrato respectivo. En el caso, las facturas fueron presentadas a la demandada, efectivamente recibidas por ésta y no objetadas en aspecto alguno, es decir que se han recibido sin reservas.

> *«Entrega de la factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, la modalidad de pago y los demás términos de la venta. Si la factura no indica plazo de pago, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro de los cinco días de recibida se presume aceptada en todo su contenido.» (art. 1145, Código Civil y Comercial de la Nación)*

Acreditada la entrega de las facturas a la demandada, su silencio importa reconocimiento de la deuda, porque por ley tiene la obligación de expedirse y, transcurrido el término, la ley presume la aceptación.

VII.- RECLAMOS PREVIOS

Con anterioridad a promover esta acción mi mandante agotó las instancias de reclamo directo que tenía a su alcance, según se detalla en los hechos que anteceden y surge de la prueba documental acompañada. Ninguna de esas presentaciones obtuvo respuesta.

VIII.- LIQUIDACIÓN E INTERESES

La suma reclamada devenga intereses desde la fecha de constitución en mora y hasta su efectivo pago. La demandada no puede ampararse en su propia morosidad para licuar el crédito de mi mandante, máxime tratándose de una obligación de valor cuya postergación en el tiempo la deteriora.

IX.- DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus artículos 726, 730, 765, 766, 768, 886, 1145 y concordantes, en la doctrina y jurisprudencia que se citan a lo largo de esta presentación y en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rigen el trámite que se imprime a estas actuaciones.

X.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XI.- PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba:

A) Documental

Se acompaña en este acto la documentación que a continuación se individualiza:

1. Orden de compra N° 430014908.

2. Facturas emitidas.

3. Actuaciones del expediente administrativo.

B) Informativa

— **Gerencia de Material Rodante de la demandada:** remita copia certificada del expediente EX-2025-00611240-APN-GMR#SOTR y de las actas de recepción de los tres lotes.

— **A.F.I.P.:** informe la fecha de emisión y el importe de las facturas N° 0007-00000512, 538 y 561 emitidas por mi mandante.

C) Confesional

Se cite al representante legal de la demandada a absolver posiciones en audiencia a designar, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso.

XII.- AUTORIZA

Autorizo a compulsar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, testimonios y mandamientos, y a realizar cuanto trámite fuera menester, a las personas que se designan en el escrito de inicio, quienes podrán actuar en forma indistinta.

XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por promovida la demanda, por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante.

3) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo los apercibimientos de ley.

4) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dr. FEDERICO JAVIER ARRIETA
Apoderado de REPUESTOS FERROVIARIOS ANDINOS S.A.
T° 71 F° 55